

1500956-87.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... inclusive, individualizando sua conduta no roubo (agente responsável por agredir Paulo).

E mais: a narrativa dos ofendidos não se encontra ilhada no processo, vez que corroborada pelo relato da testemunha policial responsável pela prisão dos acusados, que ainda os encontraram na posse da res furtiva.

A propósito:

“APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500956-87.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500956-87.2021.8.26.0621

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2298130/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 21157667 - 2º Distrito Policial de

Lorena, 1029/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2298130 - 02º D.P. LORENA,

1029/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEU DAS DORES SOARES e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MATHEU DAS DORES SOARES, KELVIN IURI AUGUSTO e VINICIUS BATISTA MIRANDA DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (fls. 165/167).

A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2021 (fls. 169/170). Após, os réus

foram citados (fls. 264, Vinicius; 265, Matheu; e 279, Kelvin). Respostas à acusação às fls. 226/236, Vinicius; 285, Kelvin; e 289/290, Matheu.

Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas e uma testemunha. Ao final, os acusados foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes realizaram debates em audiência (mídia - fls. 359).

O Parquet pugnou pela condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, requerendo, ainda, a fixação de indenização às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

Por outro lado, a defesa de Vinicius, requereu a improcedência da ação penal, por carência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, portanto, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e estabelecimento do regime semiaberto.

Já as defesas de Matheu e Kelvin, ante da confissão destes, pleitearam o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal em favor dos mesmos, assim como da atenuante da menoridade relativa em relação a Kelvin. A defesa de Kelvin requereu, ainda, a fixação do regime menos gravoso e o apelo em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como os boletim de ocorrência (fls. 15/18); autos de exibição e apreensão (fls. 19/20); autos de entrega (fls. 21 e 23); auto de avaliação (fls. 24); e reconhecimento pessoal (fls. 06/08); posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria, de igual modo, também é incontestável. Senão vejamos.

A vítima Paulo Sérgio de Sena disse que fotografava o local dos fatos para um trabalho acadêmico. Quando se dirigia ao seu automóvel para deixar o lugar, na companhia de sua esposa, cruzou com três indivíduos em uma bicicleta. Logo depois foi surpreendido com um golpe de "gravata", que o jogou ao chão e, já em solo, passou a ser xingado e agredido pelo trio, ocasionando a quebra do seu óculos. Esclareceu que sua esposa ainda tentou auxiliá-lo, porém, recebeu outro empurrão, o que o levou novamente ao solo. Disse que os criminosos exigiram a entrega da chave do seu veículo para procurarem objetos de valor em seu interior, acabando por subtraírem os pertences que possuía naquele momento, como seu cartão bancário, o seu celular (de sua esposa também), e o seu relógio. Afirmou que, ao chegar em casa, conseguiu rastrear a localização do aparelho celular de sua esposa, acionando a polícia militar em seguida, que obteve êxito em capturar os réus na posse de parte da res furtiva, o celular de sua esposa e o seu cartão do banco. Informou que os larápios conseguiram sacar R\$ 200,00 (duzentos reais) com utilização do cartão bancário, com a funcionalidade da "aproximação". Segundo Paulo, em delegacia de polícia, não teve qualquer dúvida em reconhecer os réus como os autores do roubo, ora em tela, esclarecendo que estes ainda trajavam as mesmas vestimentas utilizadas na ação delitiva. Declarou que, além do trauma psicológico suportado pelo delito, experimentou ainda prejuízo econômico, vez que seu celular, contendo informações profissionais, não foi recuperado. Ao final, devidamente instado a identificar os acusados, nos termos do artigo 226, do CPP, os reconheceu como seus algozes.

Sua esposa Tânia de Fátima Martins Sena trilhou caminho idêntico, fazendo eco à sua fala. Ao final, igualmente reconheceu os acusados como os roubadores.

O policial militar Zaqueu Siqueira Azarias afirmou que estava no distrito policial quando recebeu informações de que um casal havia sido roubado, e do local onde se encontrava o aparelho celular subtraído da vítima. Disse que ao chegar no endereço indicado, visualizou o corréu Matheu manuseando a res furtiva, o qual tentou empreender fuga, sem sucesso, entretanto. De acordo com o depoente, o cartão do bancário do ofendido foi encontrado na carteira do corréu Kelvin. Questionado, disse que já conhecia o trio de réus por envolvimento em diversos crimes, e que estes estavam juntos no momento da abordagem.

Em seu interrogatório, Matheu confessou o delito. No entanto, afirmou que apenas teve o papel de recolher a res furtiva, negando qualquer agressão às vítimas. Embora admitindo que outros dois indivíduos participaram do roubo, disse que o corréu Vinicius não era uma delas, mas sim, um indivíduo conhecido como "Bil", já falecido, além de Kelvin Iuri, seu enteado.

Mesma postura assumiu Kelvin. Disse que os três estavam juntos andando de bicicleta e, em um momento de "embalo", depararam-se com as vítimas, e resolveram assaltá-las. Assim como Matheu, negou qualquer agressão aos ofendidos, apenas recolhendo a res furtiva. Questionado, disse que Matheu e Vinicius abordaram as vítimas. Exibida a declaração de fls. 190 (que se encontrou com o corréu Vinicius somente às 14 horas), reconheceu sua assinatura aposta em tal documento. Ao final, afirmou estar arrependido.

Lado outro, o corréu Vinicius alegou inocência. Negou que tenha tentado se evadir quando a polícia militar chegou ao local onde estava com Kelvin e Matheu. Por fim, declarou que a res furtiva não foi encontrada em sua posse.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão dos corréus Matheu e Kelvin encontram-se alinhadas com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelos increpados fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

"ROUBO COM GRAVE AMEAÇA - materialidade - boletim de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos e confissão espontânea. AUTORIA - confissão espontânea do acusado que confirma a prática delitiva. CONSUMAÇÃO - inversão da posse - ocorrência. MAJORANTE - emprego de arma de fogo - prova oral que confirma sua ocorrência. PENA - reincidência e grave ameaça - reprimenda mantida". (TJSP; Apelação Criminal 1500204-94.2021.8.26.0531; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022).

Destaque-se, outrossim, que as vítimas reconheceram os acusados em juízo, ratificando os reconhecimentos realizados em sede distrital, sendo Kelvin ainda encontrado com Matheu, que manuseava a res furtiva.

Portanto, a responsabilidade criminal de Matheu e Kelvin salta aos olhos.

Já Vinicius, mesmo negando o roubo, deve igualmente ser condenado pelo delito.

Como se sabe, a palavra da vítima em crimes como os dos autos, cometidos na clandestinidade, tem grande credibilidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais, ainda mais porque não tem qualquer interesse em prejudicar pessoas que

sequer conhecia antes dos fatos delituosos.

Saliente-se que, em muitos casos, o ofendido é tomado por grande emoção no momento do crime por ser alvo de grave ameaça, circunstância que o impede, em regra, de perceber com detalhes a fisionomia do (s) criminoso (s) ou, por conta do trauma, não se recordar inteiramente dos fatos, ou, o que seria pior, buscar “justiça” a qualquer custo.

Contudo, no caso dos autos, as vítimas reconheceram Vinicius, sem pestanejar, como um dos autores do crime em questão, desde em solo distrital, inclusive, individualizando sua conduta no roubo (agente responsável por agredir Paulo).

E mais: a narrativa dos ofendidos não se encontra ilhada no processo, vez que corroborada pelo relato da testemunha policial responsável pela prisão dos acusados, que ainda os encontraram na posse da res furtiva.

A propósito:

“APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório (...). Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1502610-47.2019.8.26.0050; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

Mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017) (Sublinhados na reprodução).

Lado outro, a negativa do acusado restou vazia e amparada apenas em declarações de seus familiares (irmã, às fls. 188, e madrastra, às fls. 189), não ratificadas em contraditório, e nas autodefesas de Matheu e Kelvin, os quais sequer apresentaram versão uníssona, por alegarem terem praticado a mesma conduta (recolher a res furtiva), e vacilante com relação a participação de Vinicius, como se viu acima.

Em outras palavras, não comprovando em juízo o álibi alegado, forçoso reconhecer que Vinicius se olvidou do ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Esse o entendimento do E. Tribunal de Justiça em julgado semelhantes ao destes autos:

“PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência. 1. Condenação legítima. (...) Acusado reconhecido por duas das vítimas. (...) Álibi (...) inverossímil, inconsistente e não comprovado corretamente afastado. Regra geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP. (...). Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 1503710-95.2019.8.26.0451; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

(Original sem marcação).

Portanto, de rigor, a condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia.

Passo à calibragem penal.

a) MATHEU DAS DORES SOARES:

O acusado é tecnicamente primário e de bons antecedentes, conforme documentos juntados (fls. 323/326 e 334/335), já que sua única condenação não possui trânsito em julgado.

Contudo, há que se reconhecer a maior reprovabilidade da conduta censurada, à vista da utilização de violência física contra as duas vítimas (Paulo foi enforcado, jogado ao chão e teve o seu rosto pisado, até mesmo, quebrando o seu óculos, e Tânia foi empurrada ao chão), o que é sempre mais grave, vez que o tipo prevê igualmente a grave ameaça. Além disso, saliente-se que a res furtiva não foi recuperada totalmente.

Assim, fixo a basilar em 1/3 (um terço) acima do piso legal, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea em seu favor, reduzindo a sanção em 1/6 (um sexto), para 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa. Não há agravantes.

Na última fase, reconheço a comparsaria, elevando a pena em 1/3 (um terço), finalizando-a em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à míngua de outras causas alteradoras.

b) KELVIN IURI AUGUSTO:

Valem aqui as mesmas circunstâncias judiciais citadas acima, registrando-se que o réu é igualmente primário e de bons antecedentes (fls. 329/331 e 338).

Assim, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo da lei, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem agravantes. Porém, em razão da incidência de duas atenuantes (confissão espontânea e a menoridade relativa), reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço, reconduzindo-a novamente ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, de modo a respeitar a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, à luz da causa de aumento do § 2º, inciso II, do artigo 157, do CP, aqui aplicando a fração mínima de aumento, estabeleço definitivamente a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por não existirem outras circunstâncias.

c) VINICIUS BATISTA MIRANDA DA SILVA:

Mais uma vez, valem as mesmas circunstâncias judiciais citadas acima, registrando-se que o réu é igualmente primário e de bons antecedentes (fls. 336/337 e 327/328).

Portanto, fixo a basilar em 1/3 (um terço) acima do piso legal, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda etapa, há a atenuante da menoridade relativa. Logo, reduzo em 1/6 (um sexto) a pena para 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na última fase, à vista da a causa de aumento do concurso de pessoas, aqui utilizada em sua mínima fração de 1/3 (um terço), elevo a sanção para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em definitivo, à míngua de outras causas alteradoras.

O regime inicial para o desconto da reprimenda será o fechado para os três acusados, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal, à vista das circunstâncias judiciais mencionadas alhures, bem como por se tratar de delito majorado.

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) com base no salário-mínimo vigente na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, forte nos artigos 49, § 2º, e 60, ambos do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar:

- a) MATHEU DAS DORES SOARES, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, diária mínima;
- b) KELVIN IURI AUGUSTO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, diária mínima; e
- c) VINICIUS BATISTA MIRANDA DA SILVA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, diária mínima.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco cabível a suspensão condicional da reprimenda, à luz do montante da pena aplicado, bem como por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça, forte nos artigos 44, inciso I, e 77, caput e inciso II, ambos do Código Penal.

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva desses implicados se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta aos acusados e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de soltura nesta quadra processual. Ademais, não faz qualquer sentido soltar réus que permaneceram segregados durante a instrução processual, agora, depois de condenados.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento recente do E. TJSP:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado duplamente qualificado – Recursos defensivos e ministerial – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Descabimento – Réus reincidentes e que estavam em cumprimento de pena (regime aberto) por ocasião da prática do delito – Ademais, permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não fazendo sentido que sejam soltos quando da sentença condenatória – Preliminar rejeitada. (...) Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1504260-12.2021.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelos vencidos, observada a gratuidade de justiça, que ora concedo somente para o corréu Matheu.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado às fls. 270, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Registro que a res furtiva recuperada e apreendida (fls. 19/20), já foi restituída aos ofendidos (fls. 21 e 23).

Com relação ao valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), igualmente apreendido, embora não seja o valor exato subtraído da vítima com o cartão roubado (R\$ 200,00 – fls. 126), os réus não fizeram prova da origem lícita dessa quantia (veja-se que no comprovante da movimentação financeira juntado aos autos às fls. 183/187, não consta justamente o mês de novembro, quando os fatos ocorreram). Assim, intime-se a vítima Paulo para levantar esse valor, expedindo-se o necessário.

Quanto aos demais celulares apreendidos na posse dos acusados, os quais não pertencem aos ofendidos, observo que estes podem interessar ao inquérito policial (autos nº 1501558-02.2021.8.26.0323), no qual se apura os delitos da Lei de Drogas, supostamente praticados pelos mesmos réus, à vista da apreensão de narcóticos com eles na data dos fatos aqui em assunto (fls. 19/20).

Deixa-se, outrossim, de arbitrar indenização em favor das vítimas, à míngua de pedido inicial nesse sentido, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, e de maiores elementos probatórios para fixar o quantum dessa reparação.

Nesse sentido, aliás, entende a jurisprudência:

“Apelação Criminal – (...) Roubos majorados (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) – (...) Reparação de danos – Prejuízo não apurado – Inviabilidade da aplicação do disposto no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal – Necessidade de instrução específica para oportunizar contraditório quanto aos valores indicados – Recurso Ministerial desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500502-85.2019.8.26.0360; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022).

Intimem-se vítimas da presente sentença, forte no artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se os complementos da guia de execução definitiva; b) Intimem-se os acusados para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, e artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA